

ROZAIMEE BIN ABD RAHMAN

lwn

NATASYA HARLEY BINTI ABDULLAH

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, YAA Dato' Mukhyuddin bin Ibrahim (Pengerusi), YA Dato' Yusof bin Musa (Ahli Panel), YA Tuan Hj Saarani bin Ismail (Ahli Panel), Pada **18 Januari 2018**]

Kes Mal (Semakan) No. 10000-003-0089-2017

[Permohonan Semakan di bawah Seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Pemohon: Majdah binti Muda dari Tetuan Muda.

PENDAHULUAN

[1] Kes ini adalah suatu permohonan semakan yang difailkan oleh Pemohon terhadap keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Selangor di Shah Alam yang telah diputuskan pada 8/08/2017 bagi Kes Mal No.10400-099-0249-2017 yang telah menolak keseluruhan permohonan Pemohon.

[2] Pemohon telah memohon kepada kami untuk mendapatkan suatu Perintah seperti berikut;

- i. Bahawa Perintah YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah bertarikh 8 Ogos 2017 menerusi Permohonan no 10400-099-0249-2017 yang menolak keseluruhan permohonan Pemohon tersebut dibatalkan.

- ii. Bahawa Permohonan no 10400-099-0249-2017 dan keseluruhan kertas-kertas yang difailkan oleh pihak-pihak dihidupkan semula untuk diteruskan dengan prosiding perbicaraan kerana Perintah Hakim Mahkamah Tinggi Syariah bertarikh 8 Ogos 2017 adalah tak sah.
- iii. Bahawa Permohonan no 10400-099-0249-2017 dibicarakan semula di hadapan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah berlainan.
- iv. Bahawa Afidavit Balasan Pemohon yang diikrarkan dan difailkan pada 8 Ogos 2017 diterima sebagai keterangan tambahan Pemohon yang menyokong Permohonan no 10400-099-0249-2017.
- v. Bahawa peguam kepada pihak-pihak dibenarkan memfailkan hujahan bertulis masing-masing dalam tempoh yang akan ditetapkan oleh Hakim Baru Mahkamah Tinggi Syariah.
- vi. Kos Semakan ini dijadikan kos dalam kausa.
- vii. Lain-lain perintah yang difikirkan sesuai dan wajar oleh Mahkamah yang Mulia ini.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[3] Bagi melaksanakan bidang kuasa pengawasan dan penyemakan ke atas Mahkamah Tinggi Syariah demi kepentingan keadilan, kami merujuk kes *Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra* (Kes Mal Semakan No. 10000-003-0015-2012) Mahkamah Rayuan Syariah Selangor (belum dilaporkan dalam Jurnal

Hukum) yang telah memberikan panduan dalam menentukan sama ada sesuatu kes itu boleh disemak atau tidak. Antara panduan yang diberikan ialah:

“Jika kes telah diputuskan, dibangkitkan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan hakim bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau hukum syarak, maka proses semakan boleh dilaksanakan”.

[4] Oleh kerana proses semakan antaranya adalah untuk mengenal pasti sama ada berlakunya apa-apa kecacatan sepanjang perbicaraan, baik kecacatan dari segi undang-undang atau kekhilafan hukum syarak, maka kami telah memanggil dan menyemak fail kes yang berkaitan iaitu kes Mal No. Permohonan no 10400-099-0249-2017 (Permohonan Untuk Menetapkan Masa di bawa Seksyen 152 Enakment Tatacara Mal Mahkamah Syariah Selangor 2003) .

[5] Berdasarkan semakan dan penelitian kami terhadap rekod-rekod prosiding kes, kami telah menemui dapatan seperti berikut:

- a. Permohonan dan Afidavit Sokongan Pemohon telah difailkan pada 24/4/2017.
- b. Pada 30/5/2017, Pendaftar telah mengeluarkan arahan untuk pihak-pihak memfailkan dokumen bagi kausa tindakan ini:
 - i. Responden memfailkan dan menyerahkan sesalinan Afidavit Jawapan Responden secara pendaftaran pada 6/7/2017.
 - ii. Pemohon memfailkan dan menyerahkan sesalinan Afidavit Balasan secara pendaftaran pada 13/7/2017.

- iii. Peguam-peguam pihak-pihak memfailkan Hujahan Bertulis masing-masing secara serentak secara pendaftaran pada 27/7/2017.
- iv. Keputusan ditetapkan pada 8/8/2017.

[6] Afidavit Jawapan Responden telah diikrarkan pada 6/7/2017. Pemohon mendeposkan bahawa beliau tidak dapat mengikrarkan Afidavit Balasan pada 13/7/2017 kerana pada sekitar 11/7/2017 sehingga 6/8/2017 berada di luar negara atas urusan kerja selaku juruterbang Korea Airlines. Peguam-peguam pihak-pihak telah sama-sama bersetuju untuk menangguhkan tarikh pemfailan afidavit balasan dan tarikh memasukkan hujahan masing-masing selepas Afidavit Balasan diikrarkan.

[7] Pada 8/8/2017, iaitu pada tarikh ditetapkan untuk keputusan, Pemohon telah hadir memfailkan Afidavit Balasan. Pendaftar telah membacakan keputusan YA Hakim Bicara menolak Permohonan Pemohon dan telah tidak menerima persetujuan peguam-peguam dan Afidavit Balasan yang telah difailkan Pemohon dengan alasan Mahkamah tidak berhasrat untuk memanjangkan lagi tempoh tersebut mahupun memberi peluang kepada Pemohon dan Responden memfailkan dokumen kerana ianya akan membuang masa Mahkamah sahaja.

[8] Dari rekod prosiding kes, kami dapati Permohonan Menetapkan Masa tersebut adalah bagi Penghakiman Harta Sepencarian pihak-pihak yang telah diputuskan pada 19/10/2016 di dalam kes Mal 10300-017-0252-2009 kerana di dalam Penghakiman tersebut tidak ditetapkan tempoh dalam mana Responden mesti menyempurnakannya. Kami dapati juga Penghakiman Harta Sepencarian bertarikh 19/10/2016 tersebut telah dirayu oleh pihak Responden. Notis Rayuan telah difailkan pada 27/10/2016. Pemohon juga memaklumi perkara Rayuan ini

dan Pengurusan Kes Rayuan telah dua kali dibuat di hadapan Pendaftar sejak 20/4/2017. Dapatan fakta seterusnya adalah Responden telah memfailkan Permohonan Penggantungan Pelaksanaan Perintah melalui kes 10400-099-0320-2017 dan ditetapkan tarikh pendengaran pada 25/7/2017.

[9] Keputusan sesuatu kes yang dirayu ke Mahkamah Rayuan dari Mahkamah yang lebih rendah adalah belum muktamad dan tidak boleh dikuatkuasakan. Selagi mana Mahkamah yang mendengar rayuan tersebut belum memberi penghakiman terhadap keputusan yang dirayu itu, tidak ada apa-apa permohonan yang berkaitan dengan keputusan tersebut boleh dibuat oleh pihak-pihak. Di dalam kes *Hamzah Zainuddin lwn Noraini Abdul Rashid [2005]1CLJ(Sya)* berdasarkan prinsip dari kisah Zubyah al-Asad, apabila Perayu tidak bersetuju dengan keputusan Mahkamah dan merayu terhadap keputusan tersebut, maka keputusan tersebut hendaklah ditangguhkan pelaksanaannya sehinggalah diputuskan oleh mahkamah yang lebih tinggi. Seterusnya kami merujuk kepada kes *Siti Nurhayati binti Mohd Daud lwn Wan Shariman bin Wan Suleiman Dan Seorang Lagi (2013)JH36(2)84*, Panel Rayuan telah menyatakan bahawa "...hanya terdapat tiga hirarki Mahkamah Syariah iaitu Mahkamah Rendah Syariah, Mahkamah Tinggi Syariah dan Mahkamah Rayuan Syariah. Oleh itu di peringkat Mahkamah Rayuan Syariah adalah keputusan yang muktamad sebagai mahkamah yang tertinggi." Ini bermakna selagi mana Mahkamah Rayuan Syariah belum memberikan keputusan, maka keputusan yang dirayu tersebut adalah belum muktamad.

[10] Berdasarkan fakta-fakta di atas iaitu Penghakiman Harta Sepencarian bertarikh 19/10/2016 adalah di dalam peringkat pendengaran Rayuan dan penggantungan pelaksanaan, maka Penghakiman Harta Sepencarian tersebut belum lagi muktamad dan belum lagi berkuatkuasa sehinggalah proses Rayuan selesai

dan semua tindakan berkaitan Penghakiman Harta Sepencarian tersebut tidak boleh dilakukan termasuklah Permohonan Untuk Menetapkan Masa oleh Pemohon ini.

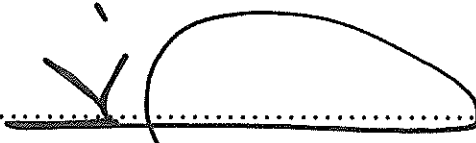
[11] Oleh yang demikian, YA Hakim Bicara telah tidak terkhilaf dari segi undang-undang dan fakta ketika mengeluarkan keputusan pada 8/8/2017 tersebut yang telah tidak menerima persetujuan peguam-peguam untuk menangguhkan kes dan tidak menerima Afidavit Balasan yang telah difailkan Pemohon.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Permohonan, Affidavit-afidavit Pemohon dan menyemak rekod kes Mal No. 10400-099-0249-2017, MAKA kami sebulat suara membuat keputusan seperti berikut:-

- (1) Permohonan semakan oleh Pemohon **DITOLAK**.

Penghakiman ini diberikan oleh:-



.....

1. **YAA DATO' MUKHYUDDIN BIN IBRAHIM**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



.....

2. **YA DATO' YUSOF BIN MUSA**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



.....

3. **YA TUAN HJ SAARANI BIN ISMAIL**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

